

Quito, D.M., 01 de junio de 2026

Oficio: COOTAD_CC_20260601

Señores Jueces de la
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Ciudad.-

ASUNTO: Presentación de Tercer Interesado / Amicus Curiae e información relevante dentro de las acciones públicas de inconstitucionalidad contra las reformas al COOTAD (**Caso No. 25-26-IN y acumulados**).

De mi consideración:

Yo, Byron Gustavo Valdivieso Andrade, por mis propios derechos y en calidad de ciudadano afectado y residente del Distrito Metropolitano de Quito, comparezco ante ustedes con el debido respeto para exponer y solicitar:

I. INTERÉS LEGÍTIMO Y COMPARECENCIA

Conociendo que ante esta alta Magistratura se tramitan los procesos de control de constitucionalidad en contra de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) —aprobadas mediante la Ley Orgánica de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados—, entre cuyas demandas constan las presentadas por el **Concejal Metropolitano Andrés Alejandro Campaña Remache (Caso No. 25-26-IN)** y por el propio Municipio de Quito, acudo con el objeto de manifestar mi interés formal de unirme / comparecer a los referidos procesos en calidad de tercero afectado, aportando elementos fácticos de vital trascendencia para el análisis de fondo de la causa.

II. ARGUMENTACIÓN CONSTITUCIONAL: LA OMISIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y SU IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS

El debate jurídico respecto a las reformas al COOTAD gira primordialmente en torno a la autonomía financiera, la asignación presupuestaria y los límites estrictos impuestos al gasto corriente y de inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El Municipio de Quito ha alegado de forma pública que las limitaciones presupuestarias merman su capacidad de gestión. Sin embargo, comparezco para evidenciar ante esta Corte que el Municipio de Quito ha instrumentalizado de forma deficiente sus recursos presupuestarios, priorizando el gasto no esencial sobre las inversiones obligatorias destinadas a salvaguardar la salud y el hábitat seguro de sus ciudadanos.

De manera concreta, el Municipio de Quito (MDQ) viene organizando sistemáticamente actos y eventos masivos en espacios abiertos financiados con fondos públicos, utilizando macroaltavoces, amplificadores y percusiones que generan niveles severos de contaminación sonora. Estas actividades vulneran de forma flagrante el derecho de los vecinos a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud auditiva, a la intimidad familiar y al descanso.

Una muestra crítica de esta problemática ocurre en el Parque Urbano Cumandá, en la ciudad de Quito, cuyas salas de aeróbicos funcionan sin un cerramiento técnico integral (falta la colocación total de vidrios y aislamiento acústico en su totalidad). Como consecuencia directa, el ruido masivo no es contenido y se propaga de manera descontrolada hacia las viviendas colindantes, exponiendo además a los propios usuarios del parque a niveles de presión sonora que atentan contra su salud auditiva. El Municipio se ha negado rotundamente a ejecutar la INVERSIÓN

económica requerida para adecuar e insonorizar técnicamente estos espacios públicos regulados.

III. REITERADA OMISIÓN ADMINISTRATIVA Y FALTA DE RESPUESTA CIUDADANA

Frente a esta agresión ambiental institucionalizada, he ingresado una gran cantidad de reclamaciones formales a través del Sistema de Trámite Ciudadano (**SITRA**) del Municipio de Quito. Además de todos estos ingresos al sistema informático institucional, se ha comunicado en innumerables ocasiones a la administración del parque, por **vía de correo electrónico**, la severa contaminación sonora producida. La gran mayoría de estos oficios no han recibido respuesta alguna por parte del MDQ, vulnerando el derecho constitucional a la petición y a recibir respuestas motivadas.

Es indispensable señalar que, en la mayoría de los casos, el pedido ciudadano de controlar el sonido emitido por las instalaciones del parque ha sido minimizado e ignorado por el MDQ. De forma indolente y revictimizante, ha llegado a indicar informalmente que el problema de las vibraciones radicaba exclusivamente en la estructura de mi vivienda por ser vieja (y que por esa supuesta deficiencia estructural vibraban los cristales), aduciendo incluso que mi persona sufría de una alteración psicológica o que poseía algún tipo de problema a nivel auditivo caracterizado por una sensibilidad extrema.

Por otra parte, es pertinente manifestar que la Secretaría de Ambiente del MDQ efectuó, en una oportunidad, una medición técnica en la que se evidenció y constató la infracción flagrante a la ordenanza municipal de regulación sonora vigente. Pese a este hallazgo oficial que demuestra que el propio Municipio actúa como un ente contaminador incontrolado, la Secretaría de Ambiente han guardado silencio y ha hecho caso omiso a mis múltiples solicitudes posteriores para que se entreguen los expedientes completos de todas las mediciones realizadas, demostrando una absoluta falta de accionar, negligencia y opacidad ante el requerimiento ciudadano.

Esta sistemática omisión de invertir en infraestructura adecuada y de controlar el ruido derivado de sus propios eventos públicos demuestra que los GAD requieren un control estricto respecto al destino de sus presupuestos, pues la alegada afectación a sus recursos no puede ser una excusa para desatender obligaciones constitucionales básicas de salud y saneamiento ambiental.

IV. DETALLE DE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL APORTADA

A fin de documentar la renuencia, la falta de inversión y las omisiones del Municipio de Quito, adjunto de **manera electrónica el expediente digital que recopila de forma íntegra los oficios ingresados ante la municipalidad**, detallando su número de trámite SITRA, el asunto oficial indexado y el nombre del archivo en formato JPG que contiene la captura de pantalla de su respectivo estatus y recorrido histórico dentro del sistema informático de la institución:

- GADDMQ-AM-AGD-2022-1523-E(2022-03-02 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA 20200302 SOLICITA VARIOS REQUERIMIENTOS
 - ANEXO 1: 2022-03-02_1523-e-byron_valdivieso.pdf

- GADDMQ-AM-AGD-2023-3994-E(2023-06-22 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA INCLUIR INICIATIVA Y INSISTENCIA A CONTAMINACIÓN SONORA
 - ANEXO 1: 2023-06-22_3994-e-contaminación-sonora-20230622-byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-4901-E (2023-07-19 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA AUDIENCIA
 - ANEXO 1: 2022-03-02_1523-e-byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-7055-E (2023-09-29 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA 20230923 VARIOS REQUERIMIENTOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN SONORA EN EL PARQUE CUMANDÁ POR EVENTO REALIZADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VISITA A VIVIENDA PARA MEDICIÓN SONORA INFORME DE RECURSOS DE EVENTO RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN.
 - ANEXO 1: 2023-09-29_7055-e_byron_valdivieso.pdf
 - ANEXO 2: 2023-09-29_7055-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8128-E(2023-11-08 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITA MANTENER UNA REUNIÓN PARA PARA TRATAR LOS PUNTOS DESCRITOS EN OFICIO
 - ANEXO 1: 2023-11-08_8128-e_byron_valdivieso_mdq-ruidomunicipal-2023-1108_0001.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8127-E(2023-11-08 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITA DISPONER SE FORME UNA MESA DE TRABAJO PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN SONORA Y MÁS
 - ANEXO 1: 2023-11-08_8127_e_byron_valdivieso_contaminacion-sonora-2023-0622-001_0001.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8126-E(2023-11-08 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITA MANTENER UNA REUNIÓN PARA TENER UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN CONTAMINADORA QUE EN ÉSTE CASO ES LA MISMA INSTITUCIÓN REGULADORA
 - ANEXO 1: 2023-11-08_8126-e_byron_valdivieso_mdq-ruidomunicipal-2023-1108-e_0001.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8666-E(2023-11-24 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA MANIFIESTA QUE HOY DESDE LAS 08H22 EMPEZARON LAS PRUEBAS DE SONIDO EN EL PARQUE CUMANDÁ, POR LO QUE INVITA A DISFRUTAR DEL CONCIERTO
 - ANEXO 1: 2023-11-24_8666-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-SECU-2023-2086-E(2023-11-24 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA INVITACIÓN PARA QUE ASISTAN A CONCIERTO EN EL PARQUE URBANO CUMANDÁ
 - ANEXO 1: 2023-11-24_scan_2023_11_24_10_13_16_418.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-8833-E(2023-11-30 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA

SOLICITA VARIOS REQUERIMIENTOS REFERENTES AL RUIDO AMBIENTAL DEL PARQUE CUMANDÁ

- ANEXO 1: 2023-11-30_8833-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-SECU-2023-2211-E(2023-12-18 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE CONCIERTOS REALIZADOS EN LA CANCHA DEL FÚTBOL DEL PARQUE URBANO CUMANDÁ
 - ANEXO 1: 2023-12-18_scan_2023_12_18_10_48_51_491.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-9208-E(2023-12-18 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITA VARIOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL RUIDO AMBIENTAL DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2023
 - ANEXO 1: 2023-12-18_9208-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-9209-E(2023-12-18 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITA VARIOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL RUIDO AMBIENTAL DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023
 - ANEXO 1: 2023-12-18_9209-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2023-9274-E(2023-12-20 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SOLICITA VARIOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LA CONTAMINACIÓN SONORA EN EL PARQUE CUMANDÁ
 - ANEXO 1: 2023-12-20_9274-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-SGCM-2023-1335-E(2023-12-20 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA Solicitud para remitir información a integrantes de Concejo
 - ANEXO 1: 2023-12-20_1335-e_byron_valdivieso_a.pdf
- GADDMQ-SGCM-2023-1335-E(2023-12-20 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA Solicitud para remitir información a integrantes de Concejo
 - ANEXO 1: 2023-12-20_1335-e_byron_valdivieso_a.pdf
- GADDMQ-SA-CAF-2023-3893-E(2023-12-20 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA Byron Gustavo Valdivieso Andrade/SOLICITUD ME AYUDE CON:NORMATIVA EMISIONES SONORAS VIGENTES DMQ, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EJECUCION ACTOS PUBLICOS, FECHAS MEDICIONES DE CONTAMINACION SONORA EN EL PUC, ENTRE OTROS/
 - ANEXO 1: 2023-12-20_3893_byron-valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2024-0361-E(2024-01-17 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA CONTAMINACIÓN SONORA PARQUE CUMANDÁ
 - ANEXO 1: 2024-01-17_0361-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-SGCM-2024-0066-E(2024-01-17 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA BYRON VALDIVIESO-CONTAMINACIÓN SONORA PARQUE CUMANDÁ.
 - ANEXO 1: 2024-01-17_2024-0066-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2024-2646-E(2024-04-10 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA SE FACILITE RESULTADO DE MEDICIONES DE RUIDO REALIZADO EN LAS

CANCHAS DEL PARQUE CUMANDÁ

- ANEXO 1: 2024-04-10_2646-e_byron_valdivieso.pdf
- GADDMQ-AM-AGD-2024-6230-E(2024-08-29 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA
CONTAMINACIÓN SONORA EN EL PARQUE CUMANDA
 - ANEXO 1: 2024-08-29_01_6230-e_byron_valdivieso_andrade.pdf
 - ANEXO 2: 2024-08-29_02_6230-e_anexo.pdf
- GADDMQ-SECU-2024-1355-E(2024-08-29 (GMT-5)) -- CONTAMINACIÓN SONORA
CONTAMINACIÓN SONORA EN PARQUE URBANO CUMANDÁ
 - ANEXO 1:2024-08-29_oficcio_contaminaciónsonora_20240829.pdf

V. PETICIÓN CONCRETADA / MEDIDA PREDISPUESA

Con el propósito de esclarecer judicialmente los hechos expuestos y demostrar el nivel de evasión u omisión con el que opera la administración local ante la vulneración de derechos fundamentales, **SOLICITO COMEDIDAMENTE** a esta alta Magistratura que, dentro de sus facultades de sustanciación y de requerimiento de elementos probatorios, se sirva **ordenar y requerir formalmente al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDQ) la presentación obligatoria de las respuestas debidamente certificadas** —en los casos específicos en que tales respuestas efectivamente existan— correspondientes a cada uno de los diecinueve (19) oficios y trámites ciudadanos detallados en la tabla del numeral precedente.

Dicha medida resulta indispensable para constatar la veracidad de la recurrente falta de contestación formal o, en su defecto, para evidenciar el carácter evasivo de los pronunciamientos institucionales frente a la contaminación acústica denunciada.

Atentamente,

Ing. Byron Valdivieso A.

C.I.: 1707002786

Email: bgva2005@yahoo.com

Telf.: 0959940768

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid